

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2121/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สมุทรปราการ

โจทก์

นายสมหมาย ขจรชัยชนะศักดิ์

จำเลย

นายสมหมาย ขจรชัยชนะศักดิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการ
พนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำ
คุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี โดยให้จำเลยมา
รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 2 เดือนต่อครั้ง ตลอดเวลาที่รอ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 4 เดือนสถานเดียว
จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือนไม่รอการลงโทษ ไม่คุม
ประพฤติ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 29)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 23,28)

คำสั่ง

ศาลสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว ไม่มีเหตุจะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

ศาลสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว ไม่มีเหตุจะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ